

**Nr. 274 Der Stellvertreter des Führers an den Staatssekretär und Chef der Reichskanzlei. 9.
Dezember 1935**

R 43 II/530, Bl. 157–159 Umdruck¹

Beginn:

Beginn:

Betrifft: Entwurf eines Gesetzes über die Deutsche Arbeitsfront.

Die Einwände gegen den von mir mit Schreiben vom 14. November 1935 vorgelegten Entwurf² kann ich nicht als begründet anerkennen.

1. Zur Frage der Körperschaft des öffentlichen Rechts.

Man hat durch das Gesetz über die Einheit von Partei und Staat³ die NSDAP zu einer Körperschaft des öffentlichen Rechts gemacht. Man hat sehr bald einsehen müssen, daß diese Form auf die Partei nicht paßt. Darüber hat sich eine ganze juristische Literatur entwickelt. Man darf diesen Fehler nicht wiederholen. Körperschaft des öffentlichen Rechts heißt zunächst, daß das Eigenleben auf öffentlichem Recht beruht. Das Eigenleben der Arbeitsfront leitet sich von der Partei her; es beruht auf Parteirecht. Daß es neben dem öffentlichen Recht des Staates und neben dem privaten Recht ein selbständiges Parteirecht gibt, ist anerkannt. Partei und Staat sind zwar eine Einheit, aber nicht dasselbe. Die Partei hat eine eigene Hoheit neben der des Staates. Wer eigene Hoheit hat, hat auch die Befugnis, eigenes Recht zu setzen. Es besteht kein Hinderungsgrund, das anerkannte Neue im Gesetz festzulegen: Unklarheiten entstehen nicht. Die Rechtsfähigkeit der Deutschen Arbeitsfront ist im Gesetz niedergelegt. Daß sie eine Körperschaft des öffentlichen Rechts werde, ist durchaus nicht nötig. Der Reichsgesetzgeber selbst hat sich schon von alten Begriffen gelöst. Innerhalb des öffentlichen Rechts unterschied man früher Körperschaften, Anstalten und Stiftungen und es war undenkbar, daß es etwas gab, was nicht unter eine der drei Rubriken fiel. Das neue Leben läßt sich nicht in den alten Rubriken fassen. So hat der Gesetzgeber z.B. in der Weißelsterverordnung vom 23. 7. 1934 (RGBl. II S. 416) den Weißelsterverband als juristische Person des öffentlichen Rechts anerkannt, ohne ihn einer der drei Unterklassen zuzuteilen⁴. Im Gegenteil: die Bezeichnung der Deutschen Arbeitsfront als Körperschaft des öffentlichen Rechts oder auch nur die milde Fassung, die ihr die Stellung einer solchen Körperschaft einräumt, würde wieder zu Verwirrung und langen juristischen Erörterungen ähnlich denen über das Wesen der Partei führen.

Ich halte es deshalb für richtig und zweckmäßig, bei der Fassung des § 1 Absatz 1 zu bleiben.

2. Die Aufsicht über die Deutsche Arbeitsfront.

Der Herr Reichsinnenminister und der Herr Reichswirtschaftsminister wenden sich gegen § 3 des Entwurfs in der Annahme, ich wolle damit die Staatsaufsicht nicht nur über die Deutsche Arbeitsfront, sondern auch über ihre Unternehmungen ausschließen. Ich habe keinen Augenblick

¹ Abdrucke gingen an sämtl. Reichsminister. Überliefert auch in: R 2/18595, unfol. Teilzitat bei SPOHN S. 179 f.

² Dok. Nr. 262. Die Erwiderung bezog sich auf die Stellungnahmen des RIM und des RWiM; s. Dok. Nr. 265.

³ Vom 1. 12. 33 (RGBl. I S. 1016); s. ARH I/2, Nr. 257 P. 4.

⁴ Es handelte sich um einen Wasserzweckverband für das sächsische, thüringische und preußische Zuflußgebiet der Weißen Elster und der Luppe. Die Rechtsnatur des Weißelsterverbandes definierte § 2 der zit. VO: „Der Verband ist eine selbständige juristische Person des öffentlichen Rechts.“

daran gedacht, die sogenannten wirtschaftlichen Unternehmungen der Deutschen Arbeitsfront der Staatsaufsicht zu entziehen. In der Begründung des Gesetzes ist davon deshalb nicht die Rede, weil ich das Weiterbestehen der Staatsaufsicht über diese Unternehmungen für selbstverständlich hielt: Es handelt sich dabei um Aktiengesellschaften oder Gesellschaften mit beschränkter Haftung (Banken, Versicherungen, Baubetriebe, Siedlungs- und Verwaltungsgesellschaften, Verlagsgesellschaften und sonstige wirtschaftliche Unternehmungen), an denen die Deutsche Arbeitsfront als Aktionär oder Gesellschafter beteiligt ist; die Beteiligung tritt nach außen hin nicht in Erscheinung. Ebenso eindeutig muß ich aber erklären, daß eine Aufsicht des Staates über die Deutsche Arbeitsfront unmöglich ist. Die Finanzaufsicht des Reichsschatzmeisters steht fest⁵. Zwei verschiedene Stellen können nicht nebeneinander die Aufsicht über denselben Organismus führen; damit schafft man nur den Boden für Reibungen zwischen diesen Stellen. Das ist um so gefährlicher, als es sich um eine hervorragende Parteistelle einerseits und um Staatsstellen andererseits handelt. Im Interesse einer reinlichen Scheidung der Befugnisse von Partei und Staat muß jede andere Aufsicht über die Deutsche Arbeitsfront als die der Partei ausgeschlossen bleiben. Der Ausschluß der Staatsaufsicht ist der Kern des Gesetzes. Den Ausschluß zu erreichen bedarf es einer Bestimmung, welche die Geltung des Absatzes 3 im § 5 der Verordnung zur Durchführung des Gesetzes zur Sicherung der Einheit von Partei und Staat vom 29. 3. 1935⁶ ausschließt. An sich würde genügt haben, den Absatz 3 des § 5 a.a.O. für die Deutsche Arbeitsfront außer Kraft zu setzen. Im Interesse der Klarheit schien mir aber richtig, den Ausschluß der Staatsaufsicht im Gesetz wie geschehen auszusprechen.

3. In der Begründung des Gesetzes ist gesagt, daß ich vor Erlaß von Durchführungs- und Ergänzungsbestimmungen die Herren Reichsminister hören werde, deren Geschäftsbereich berührt ist. Ich wiederhole ausdrücklich die Zusicherung, daß ich bei Erlaß von Ausführungsbestimmungen und selbstverständlich auch bei der Vorbereitung der Satzung, die der Führer erlassen wird, alle beteiligten Reichsminister hören werde, denn auch ich habe das Interesse, daß sich der Vollzug des Gesetzes so reibungslos wie möglich abspielt.

Im übrigen weise ich darauf hin, daß der Führer und Reichskanzler entschieden hat, daß die Federführung bei dem Gesetz über die Deutsche Arbeitsfront mir zusteht⁷.

Heil Hitler!

R. Heß

⁵ Näheres s. Dok. Nr. 83.

⁶ RGBl. I S. 502; vgl. ebd. Anm. 14.

⁷ S. Dok. Nr. 262 Anm. 1. – Zum Fortgang: Um das Gesetzesprojekt voranzubringen, arbeitete MR Wienstein Anfang Januar 1936 „unter weitgehender Berücksichtigung der schriftlich dargelegten Auffassung des Stellvertreters des Führers“ (d.h. des vorliegenden Dok.), den Entwurf um, erörterte ihn am 10. 1. mit MD Sommer und legte ihn am 11. 1. 36 samt einer Begründung Lammers vor; R 43 II/530, Bl. 160–164. Dieser brachte ihn am 24. 1. bei Hitler zum Vortrag, der (ebenso wie zu den vorausgehenden Entwürfen, was auf seine Indifferenz schließen läßt), „grundsätzliche Einwendungen nicht erhob[en]“. Die neue Fassung ging am 8. 2. 36 zunächst dem StdF und dem RIM zur Äußerung zu (ebd. Bl. 165–171) und wurde am 23. 3. 36 in unveränderter Form durch den StSRk als Kabinettsvorlage eingebracht. Unmittelbar vorher hatte jedoch Schacht in scharfer Form eine Trennung der Aufsicht über die DAF nach staatlichen und parteilichen Aufgaben gefordert und damit generell die Grundlage aller bisherigen Entwürfe umgestoßen. S. Folgeband, Dokk. vom 18. 3. und 23. 3. 36.

Zitierhinweis

Nr. 274 Der Stellvertreter des Führers an den Staatssekretär und Chef der Reichskanzlei. 9. Dezember 1935 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d274>